



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בק' מס': 163/12

תיק מס': 336/12

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

המבקשים:
(התובעים)
1. שם טוב יגאל ת.ז. 024612384
2. שם טוב גילה ת.ז. 054986294
ע"י ב"כ עוה"ד עובדיה גבאי ואלניור נפתלי
מרח' ההסתדרות 18 ירושלים

נ ג ד

המשיבים:
(הנתבעים)
1. נחום מזל ת.ז. 4333567
2. נחום ציון ת.ז. 6757354
ע"י ב"כ עוה"ד ענת בן דרור
מרח' הלל 23 ירושלים

ה ח ל ט ה

עניינה של הבקשה בדרישת המבקשים ליתן צו מניעה זמני כנגד המשיבים, האוסר עליהם או על מי מטעמם לבצע כל פעולת בניה בבית המשותף בגוש 30666 חלקה 35, והמצוי ברחוב הסיירת הירושלמית 12/3, בפסגת זאב, ירושלים (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. על פי המצב הרשום כיום בפנקס הבתים המשותפים, בבית המשותף ישנן 12 תתי חלקות. המבקשים רשומים כבעלי הזכויות בתת חלקה 1, ששטחה 106 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף הוא 11/106. לדירת המבקשים צמודה קרקע בשטח של 61 מ"ר. המשיבים הם בעלי הזכויות בתת חלקה 3, אשר שטחה 80 מ"ר. חלקם ברכוש המשותף הוא 8/106.
2. דירת המבקשים נמצאת בקומת הכניסה ודירת המשיבים בקומה א'.
3. המשיבים הגישו בקשה להיתר בניה לביצוע עבודות. על פי מסמכי הבקשה מדובר בבנייה של מרפסת סוכה וריצוף גינה. עוד עולה מהחומר שבפני, כי מדובר במרפסת שעומקה 1.35 מטר.
4. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים אישרה את הבקשה. על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הגישו המבקשים ערר. ביום 23.10.12 קבעה ועדת הערר (בדעת רוב) כי יש



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לדחות את הטענות התכנוניות של המבקשים לאחר שמצאה כי המרפסת לא תגרום לפגיעה משמעותית בשכנים וזאת מארבעה טעמים:

"ראשית, מדובר בחלון חדר שינה, אשר מטבע הדברים הפעילות בו פחות מושפעת משעות האור.

שנית, עומק המרפסת הנו 1.35 מ' בלבד, כאשר בפני וועדת הערר בתיקים אחרים הוכח כי מרפסת של עד 1.5 מטר אינה יוצרת הצללה משמעותית.

שלישית, מדובר בחזית מזרחית אשר ממילא השמש בחזית זו הנה בזווית נמוכה, כך שלא תהיה הצללה של המרפסת.

רביעית, העוררים התקינו מזגנים מעל החלון ואף לא ניתן להשוות בין מזגן למרפסת, הדבר מלמד על היחס לחלון זה".

5. דעת המיעוט בוועדה סברה כי קיים טעם תכנוני- אדריכלי המצדיק לקבל את הערר, שכן אליבא דדעת המיעוט, מדובר בחזית נקייה שאין מקום לפרוץ אותה וליצור פגיעה אדריכלית. דעת המיעוט גם סברה כי קיימת אפשרות נוחה להקים מרפסת בחזית השנייה ללא הפרעה לשכנים.

6. ביום 11.12.12 ניתן היתר הבנייה ובסמוך לו החלו המשיבים בביצוע העבודות. בעקבות זאת, הגישו המבקשים תביעה כנגד המשיבים, וכן בקשה לצו מניעה זמני - היא הבקשה בה עסקינן.

7. ביום 24.12.12 הוריתי על מתן צו ארעי במעמד צד אחד. לאחר קבלת התגובה לבקשה ולנוכח הטענות שהועלו בה, מצאתי לנכון לצמצם את הצו הארעי ולאפשר למשיבים לסגור חורים שנפרצו בדירתם ולהציב את הסורגים מחדש. ביום 1.1.13 התקיים דיון בבקשה. בהתאם להסכמת הצדדים נשמעו טענות וסיכומים בעל פה, ללא צורך בשמיעת וחקירת עדים.

ב. טענות הצדדים:

8. המבקשים טוענים כי בידי המשיבים אין את הסכמת הרוב הנדרש על פי דין לשם ביצוע בניית המרפסת, כמבוקש. לטענתם, מדובר בהרחבת דירה ועל כן, מכוח סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), על המשיבים להציג הסכמת 75% מבעלי הדירות. אלא, שלדידם של המבקשים, זו אינה מצויה ברשותם.

9. זאת ועוד. המבקשים טוענים גם כי בניית המרפסת המבוקשת תפגע בהם, שכן תוביל להצללת דירתם. הם מדגישים כי דירתם נמצאת במפלס המצוי מתחת לפני הקרקע, וכי החלון הפונה לחזית בה עתידה להיבנות המרפסת, הוא החלון היחיד באותו החדר. בנסיבות אלו נטען כי הבנייה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תפגע בכניסת האוויר והשמש לדירתם. בטענתם זו נסמכים המבקשים גם על עמדת דעת המיעוט בועדת הערר.

10. לטענת המבקשים בניית המרפסת תפריע להם לעשות שימוש סביר בדירתם ואף תוביל לפגיעה משמעותית בזכויותיהם הקנייניות, לרבות בערך דירתם ובאפשרות למימוש זכויות עתידיות שלהם לביצוע תוספת בנייה. בעניין זה הוסיף ב"כ המבקשים וטען בדיון כי הפגיעה היא גם באפשרויות השימוש, כגון בניית סוכה.

11. לדעת המבקשים, בפני המשיבים עומדות אפשרויות פוגעניות פחות לביצוע ההרחבה.

12. המבקשים מוסיפים וטוענים כי ביצוע הבנייה אף מהווה "מטרד".

13. נטען כי ביצוע הבנייה יוביל לנזקים בלתי הפיכים, בעוד שהנזק העלול להיגרם למשיבים - אם תתקבל הבקשה - הוא נזק בר פיצוי. לפיכך, לשיטת המבקשים, נוטה מאזן הנוחות לטובתם.

14. המשיבים, מצדם, חולקים על המבקשים מכל וכל. ראשית הם טוענים כי הבקשה הוגשה לערכאה שאיננה מוסמכת לדון בה שכן, כפי שעולה מהבקשה, היא מתבססת על עילה נזיקית של "מטרד ליחיד" כאשר עילה זו איננה מצויה בדלת אמות סמכות המפקח.

15. שנית, נטען כי הבקשה לוקה בשיהוי ניכר שכן המשיבים פועלים מזה 4 שנים להוצאת היתר בנייה, אולם במשך כל תקופה ארוכה זו, נמנעו המבקשים מלפנות בתביעה אזרחית כלשהי. לטענתם, היתר הבנייה ניתן ביום 11.12.12 ובסמוך לאחריו החלו בביצוע העבודות. בעיצומן של עבודות אלו, ביום 24.12.12 אחרי הצהריים, קיבלו לידם את הצו הארעי וזאת כאשר הספיקו בינתיים לבצע עבודות משמעותיות - עקירת מרצפות משני חדרים בבית, פתיחת שישה פתחים בקירות והוצאת רלסים דרכם, הוצאת סורגים משני חלונות בשני חדרים וריקון שני חדרי שינה מתוך שלושה מתכולתם. כן נטען כי במהלך הזמן שעבר התקשרו המשיבים עם קבלן שיפוצים והתחייבו לשלם לו כ-36,000 ₪+ מע"מ, כאשר בינתיים כבר שולם סך של 10,530 ₪.

16. לגופו של עניין נטען כי בניגוד לנאמר על ידי המבקשים, הרי שיש בידיהם את ההסכמות כנדרש בחוק. לטענתם, יש בידיהם הסכמה מפורשת של 5 מתוך 12 הדירות. בנוסף לכך, ב-7 דירות בבית המשותף נעשו הרחבות דומות. מכוח סעיף 71 ב(ג) לחוק הקובע כי "בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין", נטען כי בסך הכל, יש בידיהם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסכמות של לפחות 10 דירות (קיימת חפיפה של 2 דירות), כאמור, לרבות הסכמות קונסטרוקטיביות.

17. ב"כ המשיבים פירטה בתגובתה ובדיון בבקשה את טיב ההרחבות אותן היא מבקשת לראות כ"הרחבת דומה": בקומה העליונה- סגירת מרפסות בשתי דירות, בקומה ב'- בניית מרפסת באחת הדירות שהיא גדולה משמעותית, על פי הנטען, מזו המבוקשת על ידי המשיבים, בקומה א'- בניית שתי מרפסות גדולות מאלו שהמשיבים מבקשים לבנות, בקומת הכניסה- בנייה שבוצעה בדירת המבקשים ובדירה נוספת, שמהותה בניית שני חדרים נוספים לכל דירה. כן נטען כי המבקשים גם בנו מחסן גדול על שטח הרכוש המשותף. בסיכומו של דבר, נטען כי קיימות "הרחבות דומות" של 7 דירות.

18. לגבי טענת המבקשים לפגיעה בדירתם ובזכויותיהם הקנייניות, נטען כי מדובר בטענות חסרות בסיס, אשר נדחו על ידי ועדת הערר. המשיבים מבקשים לאמץ את טעמי הדחייה כפי שפורטו בהחלטת ועדת הערר. עוד נטען לעניין ההצללה כי המבקשים עצמם הציבו מנועים ענקיים של המזגן מעל לחלון ואלו לכשעצמם גורמים להצללה.

19. המשיבים טוענים עוד כי המבקשים לוקים בחוסר ניקיון כפיים בולט בהתנגדותם לבנייה שעה שהם עצמם הרחיבו דירתם באופן משמעותי ללא קבלת היתר כדן ואף הציבו מחסן בחלק מהרכוש המשותף.

20. המשיבים טוענים כי האפשרות לבנות את המרפסת בחזית אחרת נדונה ונדחתה כבר על ידי הועדה המקומית.

21. עוד טענו המשיבים כי הריצוף בחצר, בחזית המזרחית ופתיחת המדרגות הם דברים שאושרו מפורשות על ידי המבקש 1 בפני וועדת הערר. ב"כ המשיבים ביקשה בהקשר זה להפנות לפרוטוקול הדיון שהתקיים בפני ועדת הערר ולדברי המבקש 1 שם.

22. לדידם של המשיבים, מאזן הנוחות נוטה לטובתם שכן הנוק שייגרס להם בהפסקת הבנייה, אשר כבר החלה, גדול לאין שיעור מהנוק הנטען על ידי המבקשים, המסתכם, על פי הנטען, בהפרעה לשימוש סביר בדירתם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

23. ביחס לטענת המשיבים כי קיים בידיהם הרוב הדרוש, טען ב"כ המבקשים בדיון כי כל עוד לא הובאו הסכמות מפורשות לא ניתן, בשלב הבקשה למתן צו מניעה, להסתמך על טענות להסכמות המבוססות על "פרשנויות".
24. כן נטען כי גם ההסכמות הפורמאליות שבידי המשיבים, אשר כביכול מתייחסות לחמש דירות, נחתמו רק על ידי חלק מבעלי הזכויות בדירה (אחד מבני הזוג) ולכן לא ניתן לראות בהן הסכמות של חמש דירות כנדרש.
25. לגבי הבנייה בחללים טוענים המבקשים כי מדובר בבנייה על פי היתר ומכל מקום היא בוצעה על ידי קודמיהם בדירה. באשר לבניית המחסן נטען כי הוא צמוד לדירת המבקשים, כפי שעולה מנסח המקרקעין. לעניין זה טוענים המשיבים כי לא ניתן היתר בנייה וכי החלטת ועדת המשנה אשר אישרה את הבנייה הייתה תקפה לשנה בלבד, וזו חלפה מבלי שהוצא היתר הבנייה.
26. לטענת השיהוי השיבו המבקשים כי כלל לא ידעו שניתן היתר בנייה וכי פנו בבקשה ברגע ששמעו את קולות הבנייה. נטען על ידם כי בהתאם להחלטת הועדה המקומית, אשר לדבריהם התנתה את מתן ההיתר בתנאים ובהם הגשת תכנית צל המקובלת על רוב בעלי הדירות, המתינו לקבל את תכנית הצל והופתעו לשמוע כי הבנייה החלה עוד טרם שקיבלו לידם תכנית זו.
27. המבקשים כופרים בטענה כי הבקשה איננה מצויה בסמכות המפקח. המבקשים מסכימים כי אין מקומו של הדיון בעילת המטרד ליחיד בפני המפקח, אולם טוענים כי עיקר בקשתם נסמכת על עילות קנייניות.

ג. דיון:

28. ברע"א 2543/07 מרדכי מורטון נ' שובל - קיבוץ השומר הצעיר דרום אפריקה ארץ ישראל קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, תק-על 12008(1), 1127, 1130 (2008), נקבע כי שניים הם התנאים העיקריים למתן צו סעד זמני, כדלקמן:

"הלכה פסוקה היא כי בעל דין המבקש לקבל סעד זמני במסגרת תביעה עיקרית נדרש לעמוד בראש ובראשונה בשני תנאים מצטברים. תנאי ראשון הוא קיומה של זכות לכאורה, היינו סיכוי של ממש לזכות בתביעה. תנאי שני הוא כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. היינו, שנוזק, אם לא יינתן הסעד הזמני



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

והוא יזכה בבוא היום בתביעה, יהיה גדול יותר מהנזק שייגרם לבעל הדין
שכנגד אם יינתן הסעד הזמני והתביעה תידחה בסופו של דבר".

29. במספר פסקי דין מאוחרים, רוכך במעט התנאי הראשון, ונקבע כי לצורך הוכחת קיומה של זכות לכאורה, די בכך שהמבקש יראה כי תביעתו מעלה שאלה רצינית המצריכה דיון. כך למשל נקבע ברע"א 7042/09, פרואקטיבי סופטוור סולושנס בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2390, (1)2010:

"בבוא בית המשפט ליתן סעד זמני, עליו לשקול שני עניינים: האחד - האם בתובענה העיקרית קיימת עילת תביעה. תנאי זה משמעו, האם עולה מהתובענה שאלה רצינית המצריכה דיון, או שמא מדובר בתביעת סרק על פניה. בדיקת תנאי זה נעשית באורח לכאורי בלבד ואינה אמורה לשקף עמדה נחרצת ביחס לסיכויי התביעה העיקרית. [ר' עוד: רע"א 6382/09 הקרן הקיימת לישראל נ' צופיה דיאמנט יוסף (פורסם באתר נבו) ; רע"א 9583/10 בראשית יהלומים בע"מ נ' בינו יהלומים בע"מ (פורסם באתר נבו)].

30. שני שיקולים עיקריים יש אפוא לשקול, עת באים אנו להכריע בבקשה לסעד זמני: סיכויי התביעה, כאשר בהקשר לכך עלינו לבחון האם לתובע סיכויים ממשיים בתביעתו, או, לשיטה אחרונה, כי קיימת שאלה רצינית המצריכה דיון, ובנוסף יש לשקול את מאזן הנוחות. יוסף, כי ברע"א 2543/07 הנ"ל נקבע כי: "שני התנאים אינם נבחנים במנותק, אלא נשקלים תוך שימת לב לזיקת הגומלין ביניהם, על בסיס מה שמכונה לעתים - "מקבילית כוחות". ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, כך יקל עימו בדרישת מאזן הנוחות. וכן גם להיפך, ככל שיעלה בידי מבקש הסעד להצביע על כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן חד, כך יקפיד פחות בית המשפט על עוצמת הזכות לכאורה עליה הוא נדרש להצביע".

31. נוסף על שיקולים אלו, יש לבחון, כמצווה עלינו בסעיף 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, האם מדובר בבקשה שהוגשה בניקיון כפיים ובתום לב, והאם מתן הסעד צודק בנסיבות העניין. [ר' למשל: רע"א 920/05 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ, תק-על 2005 (1) 222].

32. נצעד בדרך סלולה זו וניישם את האמור על המקרה דנן. תחילה נבחן האם המבקשים הראו כי תביעתם העיקרית מגלה עילה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

המסגרת הנורמטיבית – הרוב הדרוש לבנייה המבוקשת

33. כאמור לעיל, שורש מחלוקתם של הצדדים בשאלה, האם בידי המשיבים ההסכמות הנדרשות בחוק לשם ביצוע ההרחבה לצורך בניית מרפסת דירתם וכן האם בניית המרפסת תוביל לפגיעה משמעותית במבקשים.
34. ככלל, בנייה על גבי הרכוש המשותף דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות. כך מורינו, למשל, הסיפא לסעיף 62 (א) לחוק הקובע כי " אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות", וכן סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי לפיו "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".
35. אולם, במסגרת תיקון מס' 18 לחוק, משנת 1995, ביקש המחוקק להקל על בעלי דירות בבית משותף להרחיב דירתם תוך ניצול אחוזי הבניה הקיימים בדין, ולמנוע מצב בו מיעוט מצומצם יחסום אותם מלעשות כן. (ראה א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 211; כן ראה דברי הכנסת, כרך 133, עמוד 1797). בתוך כך, חוקק סעיף 71 לחוק, אשר קבע כי ניתן להסתפק ברוב מיוחד הן לשם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת, והן על מנת לבצע חלוקה של זכויות הבניה. סעיף 71 קובע כדלהלן:
- "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות..." (ההדגשה לא במקור).
36. סעיף 71 (א) לחוק קובע אפוא, בין היתר, כי לצורך הרחבת דירה ניתן להחליט על חלוקת זכויות הבניה ברוב מיוחד של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. לאמור, אין עוד צורך בהסכמת כל בעלי הדירות לשם חלוקת זכויות הבניה, וניתן להסתפק ברוב שנקבע בסעיף.
37. סעיפים 17(ב) ו-17(ג) הוסיפו הוראות נוספות בהקשר זה-



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

" (ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין "

38. הנה כי כן, ככל שזכויות הבניה היחסיות של בעל דירה להרחבה ייפגעו כתוצאה מבניית ההרחבה המבוקשת, לא ניתן יהיה לקבל את ההחלטה לגבי ההרחבה ברוב היחסי הקבוע בסעיף 71ב(א). כך גם, ככל שבעל דירה אחרת בבית המשותף ביצע הרחבה דומה, הרי שהוא ייחשב כמי שמסכים להרחבה המבוקשת וזאת אף אם לא נתן הסכמתו באופן פורמאלי, או אף התנגד לביצוע ההרחבה.

הכרעה

39. בעניינינו- מדובר בהרחבה לשם בניית מרפסת זיזית (ראה בעניין זה ע"א (ירושלים) 1415/00, אברהם נ' אזרד (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.01), שם נקבע כי גם בניית מרפסת "תלויה" מהווה "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71 לחוק).

40. המבקשים לא טענו כלל כי בנית המרפסת עשויה לפגוע בזכויות הבנייה היחסיות שלהם, ולמעשה די בכך על מנת לראות בבניה ככזו שאינה פוגעת בזכויות הבנייה שלהם. מעבר לכך, גם על פי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים) (תיקון) התשס"ח-2008, ספק אם יש לראות במרפסת הזיזית המבוקשת ככזו הנוגסת באחוזי הבנייה העומדים לרשות הבית המשותף.

41. נותר לבחון אם לנוכח הכלל הקבוע בסעיף 71ב(ג) קיים, לפחות לכאורה ולצורך הדיון בשלב הבקשה לקבלת הסעד הזמני, הרוב הדרוש בחוק לשם בניית המרפסת. שכן אם הרוב הנדרש קיים, ספק אם הוכיחו המבקשים את סיכויי תביעתם ברמה הנדרשת.

42. מהמסמכים אשר הוצגו בפני (נספח ד' לתגובה לבקשה ומוצג א') עולה כי לכאורה קיימות הסכמות בכתב לבניית המרפסת של בעלת הדירה בתת חלקה 2 (מוצג א'), בעל מחצית מזכויות הבעלות בדירה 5, בעל מחצית מזכויות הבעלות בדירה 9, ובעל מחצית מזכויות הבעלות בדירה 11. יצוין כי בדירות 5, 9, 11 רשומים כבעלים שני בני זוג בחלקים שווים, אולם החתימות שהוצגו בפניהם של אחד מבני הזוג בלבד. על כן, קיים ספק בשלב זה אם החתימות הן גם בשם בן הזוג.

43. נטען כי על פי נספח ד' לתגובה, קיימת גם הסכמת בעלי הזכויות בדירה 10, אולם ממסמך זה עולה כי מי שחתום כנותן ההסכמה הוא "רביבו מוטי" וזאת בעוד שעל פי נסח המקרקעין, בעלי הזכויות בדירה 10 הם מנדלבאום יפה ויחיאל. לפיכך, ובהיעדר כל הסבר, לא ניתן לקבל את הטענה להסכמה מפורשת של בעלי הזכויות בדירה 10.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

44. נפנה לבחינת ההסכמות הקונסטרוקטיביות. מהתמונות שהוצגו בפני (מוצג ב') ומהסברי ב"כ המשיבים באשר לבניית מרפסות אחרות בבניין (עליהן לא חלק מהותית ב"כ המבקשים), נראה כי לכאורה נבנו עוד מספר מרפסות ובוצעו בניית לצורך הרחבתן של דירות קומת הקרקע. יחד עם זאת, לא עלה בידי המשיבים, בשלב זה של הדיון, להראות כי אכן מדובר בבנייה של "הרחבות דומות". כך למשל, הציגו קירוי של מרפסת (דירה 6) שאיננה בהכרח דומה לבניית מרפסת ממש, ומכל מקום לא ניתן ללמוד מהתמונות לבדן על מספר המרפסות או ההרחבות אשר נבנו בבניין. יוזכר, כי במהלך הדיון בבקשה המשיבים לא ביקשו לחקור את עדי המבקשים או להעיד עדים מטעמם והסתפקו בהצגת התמונות ובטיעון בעל פה.
45. לפיכך, ועל אף שייתכן כי אכן בידי המשיבים ההסכמות הנדרשות על פי הדין (ואינני מכריעה בכך בשלב זה), הרי שלעת עתה, הדברים לא ברורים באופן מוחלט. בהתאם להלכות הפסוקות, די בכך שהמבקשים הראו כי קיימת שאלה המצריכה דיון, על מנת לעבור את המשוכה הראשונה לצורך קבלת צו המניעה.
46. באשר לבקשה לקבלת צו מניעה הנוגע לריצוף ברכוש המשותף, הרי שלא הוצגה כל הסכמה של בעלי דירות אחרים. השאלה האם הסכמתו לכאורה של המבקש בדיון שהתקיים בפני ועדת הערר לבנייה זו מונעת ממנו מלהתנגד לה כעת, היא שאלה מהותית, אולם אין צורך לדון בה בשלב זה.
47. כך גם, לאור מסקנתי דלעיל, אין צורך לדון בשלב זה בשאלה האם הוכיחו המבקשים לכאורה כי הבנייה המבוקשת תגרום לפגיעה מהותית בזכויותיהם הקנייניות.
48. מכל מקום, שוכנעתי כי מבחינת מאזן הנוחות בניית המרפסת עשויה לגרום למשיבים נזק גבוה משל המבקשים, לו טענתם תתקבל. יתרה מכך. ככלל, בבקשות למתן סעד זמני, כאשר עומדת על הפרק שאלה של בניה בבית המשותף, מקום בו יש חשש לפגיעה קניינית בזכויות בעלי דירות בבית המשותף, גוברת הנטייה לשמור על המצב הקיים בפועל (רי' למשל: רע"א 8472/05 אלה רון נ' עדינה ז'רז'בסקי, תק-על, 2005(4), 3755).
49. על רקע ההלכה המורה כי ... ככל שיעלה בידי מבקש הסעד להצביע על כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן חד, כך יקפיד פחות בית המשפט על עוצמת הזכות לכאורה עליה הוא נדרש להצביע", אין צורך להחמיר עם המבקשים בהוכחת סיכויי תביעתם, בשלב זה, כדי להושיט להם את הסעד הזמני.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הטענות בדבר סמכות המפקח, שיהוי, חוסר תום לב וניקיון כפיים

50. כפי שהוסבר באריכות לעיל, ענייננו חוסה תחת הוראותיו של סעיף 71 לחוק. עניינים אלו, מובאים, כדבר שבשגרה, לפתחו של המפקח על רישום המקרקעין מכח הוראות סעיף 72 לחוק [ר' גם: ע"א 2111/03 ראובן פליצ'ה ו-17 אח' נ' גב' ציפורה סופיוב, פ"ד נט(5), 855]. משעה שהמבקשים הודיעו מפורשות כי אינם עומדים על עילת ה"מטרד ליחיד", דין הטענה בדבר היעדר סמכות להידחות.
51. אשר לשיהוי הנטען, לא מצאתי פגם היורד לשורשו של עניין בהגשת הבקשה במועד בו הוגשה, שכן הפנייה נעשתה בסמוך למועד מתן היתר הבנייה. מכל מקום, אף אם ניתן היה לפנות לערכאות קודם לכן, בנסיבות העניין אין מקום לחסום את דלתם של המבקשים לערכאות אך מטעם זה.
52. בנוסף לכך, לא מצאתי, לפחות בשלב זה, די תימוכין לכך כי הבקשה הוגשה שלא בתום לב או בהיעדר ניקיון כפיים.

ד. סוף דבר

53. הבקשה למתן צו מניעה זמני מתקבלת. הצו הארעי שניתן ביום 24.12.12 יוותר בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.
54. יחד עם זאת, לנוכח המועד בו הוגשה הבקשה ולכך שהמשיבים כבר החלו בעבודות הבנייה ואף התקשרו עם קבלן לצורך ביצוע, אני מורה על העלאת סכום הערבות ל-12,000 ₪. על המבקשים להפקיד 4,000 ₪ נוספים תוך 48 שעות ממועד קבלת החלטה זו, כאשר תוקף הצו הזמני מותנה בביצוע ההפקדה במועד.
55. המשיבים ישאו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין הליך זה בסך של 1,000 ₪.

ניתנה היום, כד טבת תשע"ג (06 ינואר 2013) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום המקרקעין